



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

LUPI PIETRO, Giudice monocratico

in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 20282/2024 depositato il 09/10/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrare Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N. 2 80133 Napoli NA

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 071 2024 90194351 75 000 2011 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4756/2025 depositato il 17/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: *“accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento N. 07120249019435175000, nonché dei ruoli recati dalla sottesa cartella di pagamento n. 07120180027345551000, in quanto carente dei requisiti ex lege previsti, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120249019435175000 e delle sottese iscrizioni a ruolo per omessa e/o irrituale notifica della sottesa cartella di pagamento N. 07120180027345551000, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali; - accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste nell'opposta intimazione di pagamento relativamente alla cartella di pagamento N. 07120180027345551000, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali; - in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento N. 07120180027345551000, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali; - Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del 15% ex D.M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”*.

Resistente Agenzia delle Entrate: *“l'estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo l'Ente che ha emesso l'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2024 90194351 75 000 notificato in data 11/06/2024, né l'atto ad esso prodromico n. 071 2018 002734555100 notificato in data 08/02/2019”*.

Resistente AdER: *“dichiarare, preliminarmente, inammissibile la domanda proposta dal ricorrente; ogni caso, rigettare le domande proposte in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto; condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica in data 11 giugno 2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90194351 75 000 per presunto mancato pagamento di tributi speciali catastali/sanzioni e oneri accessori connessi alla rendita presunta (periodo 2011), intimando il pagamento di euro 669,17, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla AdER ed all'Agenzia delle Entrate, ente impositore, in data 9 settembre 2024.

Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione perché priva di alcuni elementi essenziali quali: a) l'indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente per territorio e per materia a ricevere il ricorso e del termine per proporre opposizione; b) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7 della L. 212/2000; c) mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ex art. 8, L. 241/1990.

Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per la mancata notifica di tutti gli atti prodromici, compreso l'avviso di accertamento.

Con il terzo motivo ha eccepito la decadenza e la prescrizione anche delle sanzioni e degli interessi ai quali si applica il termine quinquennale.

La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto chiedendo anche e preventivamente la sospensione dell'atto impugnato.

Si sono costituite entrambe le Agenzie.

L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di legittimazione atteso che risulta impugnato un atto dell'agente della riscossione mentre l'AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito del ricorso ed ha concluso come sopra riportato.

All'udienza del 25 novembre 2024 è stata disattesa l'istanza di sospensione ed in data 6 marzo 2025 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in particolare, nella fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate atteso che la ricorrente lamenta anche la mancata notifica dell'avviso di accertamento.

Il primo motivo è infondato.

Va premesso che l'AdER ha documentato l'avvenuta notifica della cartella menzionata nell'intimazione, notifica che si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dopo doppio accesso presso il domicilio del contribuente in data 8 ottobre 2018 e 14 novembre 2018, deposito degli atti nella casa comunale in data 24 gennaio 2019 e spedizione della raccomandata informativa in data 4 febbraio 2019 e ricevuta dalla contribuente presso il suo domicilio l'8 febbraio 2019.

Risultando agli atti che l'AdER ha notificato la cartella di pagamento e siccome nella fattispecie il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzia da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotta la contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione (così Cass. 21066/2022).

Quanto all'indicazione dell'Autorità innanzi alla quale proporre ricorso si premette che la tempestiva impugnazione presso questa Corte ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c. ha consentito, comunque, all'atto di raggiungere il suo scopo. Comunque, nel medesimo si legge che l'autorità presso la quale era possibile proporre ricorso era la medesima indicata nella cartella notificata.

Si legge sempre nell'intimazione, a pagina 2 di 10, che responsabile del procedimento di emissione e notifica è Nominativo_1 e l'indicazione dell'ente impositore nel dettaglio del debito è sufficiente ad individuare l'ente al quale rivolgersi per informazioni come chiarito anche a pagina 4 di 10 dell'intimazione.

Il primo motivo va, quindi, rigettato.

Anche il secondo è infondato avendo l'AdER provato la notifica della cartella mentre il ricorso è inammissibile laddove ci si duole della mancata notifica dell'avviso di accertamento perché questione anche andava sollevata impugnando tempestivamente la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica.

Lo stesso a dirsi per la decadenza di cui al terzo motivo.

L'eccezione di prescrizione è, invece, infondata. Invero, al normale termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (per l'imposta, il tributo speciale catastale, è invece decennale) che sarebbe scaduto il 8 febbraio 2024 occorre aggiungere la proroga di 541 giorni prevista dall'art. 12, co. 1, del d.lgs 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, del d.l. 18/2020.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle due resistenti delle spese di lite che liquida in euro 230,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge.

Napoli, 17 marzo 2025

Il Giudice

(dott. Pietro Lupi)